



R.G. 237/2021 + (299/2021)

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII**

così composta:

Gisella Dedato	Presidente
Adolfo Ceccarini	Consigliere
Caterina Garufi	Consigliere est.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 237 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, alla quale è stata riunita la causa iscritta al n. 299 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 in data 1.7.2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.6.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2*
(C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in Roma, Via Cicerone n. 66, presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Capozzi che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellanti principali

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*) e *CP_2*
[...] (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliati in Roma, Via Giulio Caccini n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Domenico Tirrito che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellati/appellanti incidentali

E

CP_3 (C.F. *C.F._5*) e *CP_4*
[...] (C.F. *C.F._6*), elettivamente domiciliati in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'Avv. Piero Faletti che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellati/ appellanti incidentali

E

CP_5 (C.F. *C.F._7*) e *CP_6* (C.F. *C.F._8*), elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Mordini n. 14, presso lo studio dell'Avv. Pier Francesco Mazzini che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellati/appellanti incidentali

E

Controparte_7 (C.F. *C.F._9*), elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pucci che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellata/appellante incidentale

E

Controparte_8 (C.F. *C.F._10*), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Gracchi n. 189, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Nardella ed Enrico Mele che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti

appellata

E

Controparte_9 (C.F. *C.F._11*), elettivamente domiciliata in Guidonia Montecelio (RM), Via Carlo Pisacane n. 18, presso lo studio dell'Avv. Mariafrancesca Tedesco che la rappresenta e difende in forza di procura in atti

appellata

E

Controparte_10 (C.F. *C.F._12*)

appellata contumace

OGGETTO: divisione ereditaria

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti introduttivi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, *Controparte_1* e *Controparte_2*, rispettivamente nipote e figlio di *Persona_1*, deceduto in data 22.5.2010, deducevano di averne accettato l'eredità con beneficio di inventario (il primo in rappresentazione della madre premorta *Persona_2* figlia di *Persona_1*) e di essere eredi legittimari del medesimo, unitamente alla moglie del *de cuius* *Persona_3* e agli altri otto figli del deceduto (*CP_5*, *CP_7*, [...], *Parte_1*, *CP_3*, *Controparte_8*, *CP_10*, [...], *Controparte_9*, *Controparte_4*). Gli attori lamentavano

che *Persona_1* prima di morire, aveva venduto alcuni immobili di sua proprietà nella quota del 50% (la restante parte era di proprietà della moglie *Per_3*) ad alcuni figli, con compravendite che dissimulavano donazioni. Ciò premesso, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i predetti eredi legittimari, nonché *CP_6* (moglie di *CP_5*) e *Parte_2* (marito di *Parte_1*), chiedendo la divisione dell'asse ereditario del deceduto *Persona_1*, previo accertamento della sua composizione e del suo ammontare, "*previa collazione dei beni di cui sia stata accertata la donazione e/o riduzione delle donazioni*" e "*previo accertamento della violazione della quota di legittima spettante agli eredi*". Inoltre, chiedevano CTU medica al fine di accertare il reale stato di capacità del *de cuius* all'epoca della stipula degli atti di compravendita indicati in citazione. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si costituivano in giudizio *Controparte_9*, *Controparte_10* e *CP_8* [...] aderendo alle richieste formulate dagli attori.

Gli altri convenuti, regolarmente costituiti -salvo *Controparte_11* - si opponevano alle domande di parte attrice depositando il testamento pubblico sottoscritto dal *de cuius* in data 4.7.1989 (rep. testamenti n. 130) e pubblicato in data 14.6.2011; chiedevano agli attori il rimborso delle spese sostenute per i beni immobili in comunione ereditaria e quelle funerarie; *Controparte_7* chiedeva, altresì, accertarsi l'usucapione a suo favore dell'immobile del *de cuius* contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502 e, in subordine, il rimborso delle spese sostenute per la sua edificazione.

All'udienza del 19.9.2011, il Giudice dichiarava la contumacia di *Persona_3* e concedeva alle parti termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.5.2012, con ordinanza depositata in data 15.5.2012, il Giudice disponeva C.T.U. medico legale in merito alla capacità di intendere e di volere del *de cuius* al momento della sottoscrizione delle compravendite e nominava quale C.T.U. dott. *Persona_4* ordinava all' *CP_12* di depositare entro il 30.9.2012 la documentazione inerente eventuali ratei di pensione ancora da accreditare a *Persona_1*, deceduto in data 22.5.2010. All'udienza del 23.10.2012 il Tribunale, dato atto della rinuncia all'incarico per giustificati motivi da parte del perito nominato, nominava CTU il dott. *Persona_5* quest'ultimo, prestato giuramento all'udienza del 12.2.2013, depositava, in data 10.7.2013, l'elaborato peritale escludendo la presenza di elementi in grado di ridurre o escludere la capacità del testatore. All'udienza del 21.10.2013,

il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2014, dato atto del decesso della convenuta contumace *Persona_3* verificatosi in data 23.2.2014, il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, successivamente riassunto su ricorso degli attori in data 12.9.2014. All'udienza del 17.2.2015, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Il Tribunale di Roma, con la prima sentenza non definitiva n. 12826/2015, depositata in data 12.6.2015: dichiarava aperta la successione di *Persona_1*, deceduto in data 22.5.2010; rigettava la domanda di usucapione di *Controparte_7* relativamente all'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502; dichiarava inammissibile la domanda di annullamento del testamento pubblico del 4.7.1989, rep. testamenti n. 130, pubblicato in data 14.6.2011 (proposta dagli attori tardivamente, nella memoria ex art. 183 co. 6, n. 1 c.p.c.); rigettava la domanda degli attori di annullamento del contratto di compravendita del 24.12.2004 redatto del Notaio *Persona_6* rep. n. 2831, atto n. 856, ritenendo che il *de cuius* fosse capace di intendere e di volere, alla luce della CTU e della documentazione medica acquisita; dichiarava la nullità della donazione di cui alla scrittura privata datata 8.12.1982; dichiarava che *“gli atti di compravendita: del 24 dicembre 2004 redatto del Notaio dott. Persona_6 rep. n. 2.831, atto n. 856; del 26 giugno 2001 del Notaio dott.ssa Persona_7 [...] , rep. n. 16768, raccolta n. 5110; del 26 giugno 2001 del Notaio dott.ssa Persona_7 , rep. n. 16767, raccolta n. 5109; del 24 aprile 1998 del Notaio dott. Persona_8 , rep. n. 74418, raccolta n. 19347 dissimulano donazioni del 50% degli immobili di proprietà del de cuius in esso indicati”* (non era stato provato il pagamento del corrispettivo pattuito ed il prezzo indicato nei contratti era ben al di sotto del valore di mercato); dichiarava la nullità delle donazioni di cui ai rogiti del 26.6.2001 della Notaia *Persona_7* [...] , rep. n. 16768, raccolta n. 5110 e del 26.6.2001 rogato dalla stessa Notaia *Per_7* , rep. n. 16767, raccolta n. 5109, per l'assenza dei testimoni e, di conseguenza dichiarava caduti in successione il 50% della proprietà degli immobili contraddistinti al NCEU del Comune di Roma al F. 34 part. 404 sub 2, 3 e 4 (la restante metà era di proprietà della deceduta *Per_3* in comunione legale con il deceduto *Per_1* [...]); dichiarava facenti parte dell'asse relitto da *Persona_1* il 50% degli immobili contraddistinti al catasto fabbricati del comune di Roma al F. 34 part. 399 sub 2, sub 501 e sub 502 e al catasto terreni al F. 34 p.lla 7, 52, 55, 608, 398 e 681, oltre al 50% degli immobili

contraddistinti al NCEU del Comune di Roma al F. 34 part. 404 sub 2, 3 e 4; dichiarava quale debito dell'eredità le spese funerarie pari a euro 2.151,81; dichiarava il diritto di CP_3 a ottenere il rimborso *pro quota* da parte degli altri eredi delle spese di accatastamento degli immobili di Via Perino e documentate per euro 1.623,31, oltre le spese catastali di euro 45,85 e di euro 77,46; dichiarava inammissibili tutte le eccezioni di prescrizione sollevate da parte attrice; dichiarava inammissibili le domande di pagamento dei frutti della comunione proposte dagli attori e da Controparte_10 ; dichiarava inammissibili le domande di riduzione proposte da Controparte_9 e da CP_8 [...] nei confronti di Parte_2 e di CP_6

Con separata ordinanza depositata in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo *“al fine di valutare il relictum ed il valore dei beni immobili donati dal de cuius in vita”* e fissava l'udienza del 29.9.2015 per la comparizione delle parti.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.5.2015, con ordinanza depositata in data 30.9.2015, il Giudice dava atto che *“il ctu dovrà valutare il valore dei beni relitti e dei beni donati al momento dell'apertura della successione, al netto delle migliorie; per le ricevute di spesa, comprese quelle straordinarie, con data compresa tra l'atto di donazione e quella dell'apertura della successione il ctu dovrà valutare, sempre al tempo dell'apertura della successione, l'eventuale incremento di valore dei beni donati in conseguenza delle spese effettuate da ciascun donatario; per le ricevute di spesa successive all'apertura della successione il ctu dovrà valutare quelle relative a ciascun immobile indicando i relativi esborsi al valore nominale; con riferimento, invece, a tutte le spese documentate da Controparte_7 il ctu dovrà elencare l'importo del valore dei materiali e della relativa manodopera e l'aumento di valore arrecato al fondo al momento dell'apertura della successione”*; nominava quale C.T.U. l'Ing. Persona_9 il quale prestava giuramento all'udienza del 9.11.2015 e depositava l'elaborato peritale in data 31.10.2016.

All'udienza del 21.11.2016, il Giudice formulava una proposta transattiva invitando le parti a valutare la possibilità di definire la controversia in via conciliativa.

All'udienza del 11.4.2017, Parte_1 e Parte_2 proponevano querela di falso avverso l'atto di vendita redatto dal Notaio Per_8 [...], rep. 74418/19347 del 24.4.1998; il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 19.9.2017, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale di Roma, con la seconda sentenza non definitiva n. 2321, depositata in data 1.2.2018: dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da *Parte_1* e *Parte_2* ; dichiarava *Persona_3* , *Controparte_1* , *Controparte_2* , *Controparte_8* , *Controparte_9* , *Controparte_10* e *CP_5* comproprietari del 50% dei terreni contrassegnati al catasto al foglio 34, nn. 7, 52, 55, 608, 398 e 681 secondo le seguenti quote di diritto: 34% eredi *Persona_3* e 11% ciascuno *CP_1* *CP_1* , *Controparte_2* , *Controparte_8* , [...] *CP_9* *Controparte_10* e *CP_5* ; dichiarava *Persona_3* [...] , *Controparte_1* , *Controparte_2* , *Controparte_8* [...] *CP_9* *Controparte_10* e *CP_5* comproprietari del 50% degli immobili contrassegnati al NCEU del Comune di Roma al foglio 34, p.lla 404, sub 2, 3 e 4 secondo le seguenti quote di diritto: 34% eredi *Persona_3* e 11% ciascuno *CP_1* *CP_1* , *Controparte_2* , *Controparte_8* , *Controparte_9* , *Controparte_10* e *CP_5* ; a reintegrazione delle quote di legittima di *Controparte_1* , *CP_2* [...] , *Controparte_8* *Controparte_9* e *Controparte_10* riduceva il testamento di *Persona_1* datato 4.7.2009 e, di conseguenza, dichiarava *Controparte_1* , *Controparte_2* , *CP_8* [...] *Controparte_9* e *Controparte_10* comproprietari del 50% degli immobili contrassegnati al Catasto foglio 34, p.lla 399, sub 2, 501 e 502 secondo le seguenti quote di diritto: 8,5% ciascuno *CP_1* [...] , *Controparte_2* , *Controparte_8* , *Controparte_9* *CP_10* [...] .

Con separata ordinanza depositata in pari data, osservato che “*al fine di sciogliere la comunione ereditaria tra i coeredi, nel rispetto delle quote indicate nella sentenza, è opportuno verificare se uno o più condividenti intendano chiedere l’assegnazione dell’intero cespite, con soddisfazione in denaro degli altri condividenti non assegnatari, diversamente si procederà alla stima degli immobili da dividere all’attualità e a delegare un Notaio per la vendita al fine di ripartire il ricavato tra tutti i condividenti*”, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo e fissava l’udienza del 20.3.2018 per la comparizione delle parti. All’udienza del 20.3.2018, il Giudice, per la stima dei beni all’attualità, ai fini della divisione, disponeva la riconvocazione del C.T.U. ing. *Persona_9* il quale ultimo prestava giuramento all’udienza del 12.6.2018 e depositava l’elaborato peritale in data 10.12.2018. All’udienza del 21.1.2019, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice rinviava la causa all’udienza del 4.6.2019 per esame della C.T.U., assegnando termine per note fino a 20 giorni prima di detta udienza. A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 4.6.2019, il Giudice rinviava la causa all’udienza del 24.9.2019 per chiarimenti al C.T.U.

All'udienza del 24.9.2019, il Giudice chiedeva al C.T.U. di esaminare e rispondere alle osservazioni redatte dalle parti, assegnandogli a tal fine termine pari a 60 giorni. Il C.T.U. **Per_9** depositava l'integrazione dell'elaborato peritale in data 22.11.2019. All'udienza del 3.12.2019, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 13.7.2020 il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva n. 17620/2020, aderendo all'orientamento della Corte di Cassazione in relazione all'interpretazione dell'art. 40 co. 2 della legge n. 47/1985 (che commina la nullità per gli atti di disposizione di diritti reali su immobili non in regola con le norme urbanistiche), dichiarava inammissibile la domanda di divisione (*“Emerge quindi, in via conclusiva, come anche in sede di divisione giudiziale di beni ereditari, non possa procedersi con riguardo ad eventuali immobili abusivi, risultando in questi casi ammissibile esclusivamente la divisione parziale relativa ai beni regolari, ove richiesta, a prescindere dal consenso di tutti i condividenti. (...) la domanda di divisione svolta deve ritenersi inammissibile alla luce delle irregolarità urbanistiche segnalate dal CTU sin dalla prima consulenza, senza che le parti abbiano, nel corso del processo, dichiarato e documentato la loro eventuale sanatoria o chiesto la divisione parziale, prospettando la possibile vendibilità separata di parte di essi”*, cfr. pag. 12 sentenza n. 17620/2020).

Condannava **CP_5**, **Controparte_7**, **Parte_1**, **CP_3**, **[...]**, **Controparte_4**, **CP_6** e **Parte_2**, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore degli attori **Controparte_1** e **Controparte_2** nella misura complessiva per entrambi di euro 2.872,00 per spese ed euro 22.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Inoltre, condannava **CP_5**, **Controparte_7**, **Parte_1**, **CP_3**, **Controparte_4**, **CP_6** e **Parte_2**, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore delle convenute **Controparte_8**, **Controparte_9** e **Controparte_10** nella misura di euro 15.000,00 ciascuno a titolo di compenso, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Poneva definitivamente a carico di **CP_5**, **Controparte_7**, **Parte_1**, **CP_3**, **Controparte_4**, **CP_6** e **Parte_2**, in pari misura tra loro, le spese di C.T.U.

2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, **Parte_1** e **Pt_2**, **[...]** (appellanti principali) contestavano le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticavano:

2.a) violazione degli artt. 560 co. 2-3 c.c., 720 c.c., 553-554-555 ss. c.c., 564 c.c., 734 e 735 co. 1-2 c.c. a seguito della fissazione della disponibile da parte del perito e del Giudice Parte_3 . Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità della domanda di divisione senza tenere conto di quanto assunto nelle sentenze parziali n. 12826/2015 e n. 2321/2018 emesse nel corso del giudizio di primo grado, che decidevano sull'azione di riduzione e sulla possibilità di integrare la legittima con beni alternativi. In particolare, gli appellanti affermavano che, una volta determinate le quote spettanti a ciascun erede legittimario e accertata la lesione della quota legittima, *“il soddisfacimento in denaro o con altri beni della singola quota era sicuramente perseguibile senza rientrare nei parametri di nullità determinati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25021 del 07/10/2019. Infatti, i beni considerati in comunione, a seguito delle intervenute collazioni, in realtà non sono stati trasferiti ai soggetti lesi nella quota necessaria, ed essendo stata stabilita la presenza di un relictum, la successione legittima ha attribuito ai coeredi la quota di tali beni ed in quanto legittimari hanno potuto richiedere l'integrazione della loro quota agendo in riduzione, essendo eredi, contro gli altri coeredi, i quali, ove responsabili degli effetti lesivi delle disposizioni attuate dal de cuius, hanno l'obbligo di soddisfare le intervenute lesioni della quota necessaria. Pertanto, anche il riferimento alla Cassazione a SS.UU. ed alle richiamate disposizioni della legge n. 47/1985 ed il successivo D.P.R. n. 380/2001, risulta del tutto non applicabile al caso in esame, stante la possibilità di soddisfare la legittima con il pagamento del tantumdem, senza che vi siano atti dispositivi (...)”* (cfr. pag. 9 atto di citazione in appello);

2.b) erronea condanna alle spese di lite di entrambi i coniugi Pt_2 [...] e Parte_1 . Gli appellanti censuravano il capo di sentenza in cui il Tribunale attribuiva *“ai convenuti la responsabilità della instaurata azione di divisione richiesta ed attuata da parte attrice e considera soggetti passivi i signori Parte_2 e Parte_1 , cartolarmente esclusi dalla predetta azione di riduzione e dalla collazione fin dalla sentenza non definitiva”* (cfr. pag. 11 atto di appello), nonostante l'estraneità degli appellanti alla causa divisoria. In ogni caso, la collazione si sarebbe potuta attivare soltanto nei confronti degli eredi e, dunque, solo nei confronti di Parte_1 , figlia del de cuius Persona_1 e non anche nei confronti di Parte_2 , genero del de cuius (*“la collazione, ex art. 739, II comma, c.c., si poteva attuare solo verso gli eredi là dove solo la seconda Parte_1] essendo discendente aveva tale qualifica, con conseguente possibile richiesta, logicamente, preclusa dalla mancanza di ogni responsabilità nella*

lesione della quota necessaria, con l'espresso esonero dalla collazione. Il signor Parte_2 risulta estraneo", cfr. pagg. 11-12 atto di appello);

2.c) violazione dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 della tariffa forense. Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente condannato gli odierni appellanti utilizzando un parametro difforme a quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014 ("Il Tribunale, ponendo il valore massimo (VI fascia) per un importo di oltre € 520.000,00 anziché i valori non determinati connessi alla quota di legittima lesa e che singolarmente, per ciascuna delle parti attrici non supera gli € 63.675,94 (V fascia), ricomprende nella condanna anche i signori Parte_2 e Pt_1 [...] esclusi dall'azione di riduzione e di restituzione già nella sentenza parziale", cfr. pag. 14 atto di citazione in appello);

2.d) violazione dell'articolo 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010. Gli appellanti lamentavano il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, introdotto con l'art. 84 del d.l. n. 69/2013 (cfr. pagg. 14-15 appello);

2.e) violazione degli artt. 553 e ss c.c., 564 cc, 720 e contraddittorietà con le sentenze parziali nella parte in cui si disconoscono le indicazioni volte al considerato scioglimento della comunione ereditaria o mediante il ristoro economico della quota lesa o mediante l'attività esecutiva da effettuarsi con la vendita, anche tramite Notaio, degli immobili interessati con conseguente attribuzione del ricavato a soddisfacimento della quota lesa. Gli appellanti deducevano l'inammissibilità ab origine della domanda di divisione e, per tale ragione, la condanna alle spese legali avrebbe dovuto essere comminata a coloro che l'avevano richiesta, ovvero gli attori Controparte_1 e Controparte_2 e le intervenienti Controparte_9, Controparte_10 e Controparte_8 ("Pertanto si ritiene che la stessa divisione, quale atto tra vivi, non fosse applicabile al caso di specie e che la condanna relativa sia attribuibile agli attori ed intervenienti, in quanto la domanda, visto lo stato degli immobili era ed è inammissibile, ferma restando l'azione esecutiva per il credito determinato dalla intervenuta riduzione", cfr. pag. 16 atto di citazione in appello);

2.f) contrasto della sentenza definitiva con le sentenze parziali e illogica condanna delle parti convenute in quanto estranee all'azione di riduzione. Gli appellanti deducevano la contrarietà della sentenza definitiva n. 17620/2020 alle sentenze parziali n. 12816/2015 e n. 2321/2018. Infatti, considerata l'esclusione di Parte_1 e Pt_2 [...] dalla comunione e la validità del loro atto di acquisto (che non

avrebbe leso la legittima), il Giudicante li avrebbe erroneamente condannati alle spese.

Concludevano chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata: accertata e verificata la violazione degli artt. 553, 554, 555, 560 co. 2 e 720 ss. c.c., di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui condannava i convenuti al pagamento delle spese di lite e di definire il giudizio ponendo le spese a carico degli odierni appellati, *“non essendo risultata la soccombenza degli odierni appellanti, considerata l'accertata estraneità dei signori Parte_2 e Parte_1 alla riduzione e alla comunione sancita in sede di sentenze parziali, la mancanza di legittimazione passiva degli stessi, la mancanza di legittimazione attiva degli attori e delle intervenienti nella richiesta divisione non avendone gli odierni appellanti la comproprietà”*; accertare la capienza della disponibile rispetto alla forzosa intervenuta conversione del titolo di acquisto e l'impossibilità di una sua riduzione; di dichiarare l'intervenuta mancata mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, reintrodotta nel 2013 con l'art. 84 del d.l. n. 69/2013; di riformare la condanna alle spese eliminando la prevista solidarietà con gli altri convenuti, essendo gli appellanti già stati esclusi dalla divisione e dalla responsabilità nella lesione. Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A.

3. Si costituiva in giudizio Controparte_7 chiedendo: in via preliminare, la riunione con la causa R.G. n. 299/2021 nella quale aveva appellato le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018 e la sentenza definitiva n. 17620/2020; nel merito, di rigettare l'appello proposto da Parte_1 e Parte_2 poiché infondato in fatto e in diritto. In particolare, criticava:

3.a) *sulla prima sentenza parziale – in merito all'usucapione, violazione dell'art. 1158 c.c.* Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato la domanda di usucapione formulata da CP_7 [...] in riferimento all'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502;

3.b) *sulla prima sentenza parziale – sulla tardività della domanda di riduzione del testamento di Persona_1 violazione dell'art. 183 c.p.c. e degli artt. 554, 555 ss. c.c., conseguente inoppugnabilità delle disposizioni testamentarie in favore dell'appellante.* Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 12826/2015, dopo aver correttamente dichiarato l'inammissibilità per tardività della domanda degli attori di annullamento del testamento di Persona_1 in quanto tardiva (solo in

sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.), avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità anche della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per le stesse ragioni in quanto formulata per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.;

3.c) *sulla prima sentenza parziale – sulle errate determinazione e quantificazione del credito di Controparte_7 nella prima sentenza parziale.* Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 12826/2015, avrebbe accertato la buona fede dell'appellante, dichiarando che Controparte_7 aveva maturato un vero e proprio diritto di credito nei confronti del defunto padre Persona_1 e, quindi, nei confronti della massa ereditaria. In applicazione dell'art. 1150 c.c., Controparte_7 avrebbe diritto a un'indennità pari all'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti e delle addizioni da lei apportate. A tal fine sarebbe errato il riferimento – contenuto nella sentenza parziale contestata – alle ricevute di spesa allegate dall'appellante, *“come se l'aumento di valore potesse essere limitato alle modestissime ricevute (per € 2500,00) reperite - dopo decenni - dalla signora Pt_1* (cfr. pag. 47 atto di appello);

3.d) *sulla seconda sentenza parziale – sulla violazione del giudicato interno, violazione degli artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c.* Il Giudice di prime cure, nella sentenza parziale n. 2321/2018, avrebbe statuito in maniera del tutto incompatibile con le decisioni già assunte nella precedente sentenza parziale n. 12826/2015. In particolare, la sentenza parziale n. 2321/2018 sarebbe viziata laddove, all'accoglimento della domanda di accertamento della qualità di erede testamentaria e legittima di CP_7 [...] faceva discendere l'assorbimento della domanda di accertamento del credito di Controparte_7 all'aumento di valore apportato all'asse ereditario con l'erezione del fabbricato *de quo* (*“il bene è di Controparte_7 in qualità di erede testamentaria e dunque il riconoscimento della qualità di erede testamentaria di CP_7 [...] rende assorbita l'ulteriore domanda di costei volta all'ottenimento del rimborso delle spese sostenute per la costruzione del manufatto e del relativo aumento di valore dell'immobile, in quanto domande subordinate”*, cfr. pag. 6 sentenza parziale n. 2321/2018). Già nella sentenza parziale n. 12826/2015 il Tribunale aveva compiutamente preso posizione sul diritto di credito dell'odierna esponente, pertanto *“L'accertamento del diritto di credito della odierna esponente, della validità del testamento e del suo status di erede, legittimo e testamentario, compiuto con la Prima Sentenza Parziale è, in conclusione, preclusivo della statuizione, contenuta nella Seconda Sentenza Parziale, in merito al suo preteso “assorbimento”, come*

conseguenza dell'accertamento dello status di erede testamentaria" (cfr. pag. 52 atto di appello);

3.e) *sulla seconda sentenza parziale – conseguenze del mancato accertamento della tardività della domanda di riduzione del testamento di Persona_1 e del rigetto della domanda di accertamento del credito dell'odierna appellante. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto disporre "la riduzione delle donazioni effettuate dal de cuius secondo il criterio previsto dall'art. 559 c.c., e dunque a partire da quella del 24 dicembre 2004 in favore dei signori CP_3 e CP_4 [...] (si tratta della compravendita, riqualficata dal Tribunale come donazione, per notar Persona_6 rep. n. 16768, atto n. 856), per proseguire alla bisogna con quella del 24 aprile 1998 in favore della signora Parte_1 e del signor Parte_2 (si tratta della compravendita, riqualficata dal Tribunale come donazione, per notar Persona_8)" (cfr. pag. 53 atto di appello);*

3.f) *sulla seconda sentenza parziale – vizio di ultrapetizione con riguardo alla posizione di Controparte_8 . Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito una quota del compendio edificato da Controparte_7 in favore di Controparte_8 ;*

3.g) *sulla sentenza definitiva – sulla violazione, ancora una volta, del giudicato interno, violazione degli artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c., violazione dell'art. 1150 c.c. Il Giudice di prime cure, nella sentenza definitiva n. 17620/2020, avrebbe erroneamente dato seguito alle ingiuste e non condivisibili statuizioni contenute nella sentenza parziale n. 2321/2018 in merito alla domanda di riconoscimento del credito dell'appellante, considerata "assorbita" dal riconoscimento dello status di erede e avrebbe errato anche nel ritenere che l'intervenuto status di proprietaria della costruzione escludesse il diritto a vedersi riconosciuto il credito discendente dall'aumento di valore prodotto.*

Concludeva chiedendo: in via principale, di accertare e dichiarare il diritto di proprietà di Controparte_7 sul fabbricato sito in Roma, Via Edoardo Perino n. 49, distinto in catasto al foglio 34, particella 399, sub 2, 501 e 502, nonché sulla corte circostante al fabbricato medesimo, costituita dal terreno distinto in catasto al foglio 34, particella 398, per intervenuta usucapione in quanto posseduto dall'appellante uti domina per più di venti anni; in ogni caso, di accertare e dichiarare la qualità di erede legittima e testamentaria di Controparte_7 "che il de cuius signor Persona_1 ha inteso attribuire alla convenuta la proprietà dei beni di cui al punto che precede, giusta il testamento per atto notar Persona_10 di Roma, del 4 luglio 1989, che detto testamento non può essere ridotto per essere stata la relativa domanda tardivamente proposta, che comunque detto testamento non viola la

quota di legittima dei coeredi” e, per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto di proprietà di **Controparte_7** sul fabbricato sito in Roma, Via Edoardo Perino n. 49, distinto in catasto al foglio 34, particella 399, sub 2, 501 e 502, nonché sulla corte circostante al fabbricato medesimo, costituita dal terreno distinto in catasto al foglio 34, particella 398; in via subordinata, *“nel non creduto caso di accoglimento di eventuale gravame proposto dalle controparti, di conseguente accertata ammissibilità della domanda di divisione ex adverso proposta, ove ritenuto inoltre che la disposizione testamentaria in parola violi la quota di legittima dei coeredi e che la relativa domanda di riduzione sia stata tempestivamente proposta”*, di accertare e dichiarare il diritto di **Controparte_7** al pagamento di una somma pari all’aumento di valore del fondo già di proprietà del padre, aumento costituito dall’edificazione del fabbricato dalla medesima eretto a sua cura e spese, oltre agli interessi maturati, oltre a tutte le spese di manutenzione sopportate nel corso degli anni e, per l’effetto, disporre l’attribuzione del compendio che precede a **Controparte_7** senza conguaglio, in forza del menzionato testamento e del sopra indicato diritto di credito vantato dalla medesima nei confronti della massa ereditaria; in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, di disporre l’attribuzione del compendio che precede a **Controparte_7** con conguaglio; in ogni caso, di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell’emananda sentenza; con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

4. Si costituivano in giudizio **Controparte_1** e **Controparte_2**, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello proposto dai coniugi **Parte_4** per violazione degli artt. 342 e 348 *bis* c.p.c. in quanto *“tutti i motivi di appello sono esposti in maniera disorganica e confusa”*. Concludevano chiedendo, previo rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di rigettare tutte le domande proposte dagli appellanti perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese processuali e compensi professionali.

Nell’ambito del procedimento R.G. n. 299/2021, **Controparte_1** e **Controparte_2** si costituivano in giudizio contestando quanto dedotto dalla appellante **Controparte_7** e chiedendo, in via principale, il rigetto di tutte le domande proposte con totale conferma delle sentenze impugnate n. 12826/2015, n. 2321/2018 e n. 17620/2020 emesse dal Tribunale di Roma. Proponevano altresì appello incidentale chiedendo, con riguardo all’appello di **Controparte_7**

4.a) *“in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di impugnazione delle sentenze appellate nella*

parte in cui riducevano il testamento del 4.7.1989 di Persona_1 , di provvedere a compiere le operazioni necessarie al ripristino della quota di legittima degli appellati Controparte_1 e Controparte_2 mediante riduzione delle donazioni e/o delle disposizioni e/o degli atti lesivi della quota di legittima”, ai sensi di legge, vale a dire mediante riduzione della donazione in favore di CP_3 e CP_4 [...] del 24.12.2004 e (ove la riduzione di detta donazione fosse sufficiente) di quella a favore di Parte_1 e Parte_2 del 24.4.1998 o con le diverse modalità previste per legge; sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria di accertamento di un proprio credito nei confronti degli eredi per l’aumento di valore del compendio, di dichiarare che “il predetto credito ammonta a euro 2.500,00 pari all’importo delle spese sostenute dall’appellante per come provate nel giudizio di primo grado”. Con vittoria di spese processuali e compensi professionali.

5. Si costituivano in giudizio CP_3 e Controparte_4 proponendo appello incidentale. Lamentavano l’errata condanna al pagamento delle spese di lite da parte del Giudice di prime cure nonostante fossero risultati vittoriosi “sotto molti aspetti” (“il giudice di primo grado avrebbe dovuto, con riferimento alla posizione degli odierni appellanti incidentali, almeno compensare integralmente le spese di lite comprese quella della CTU tecnica e porre le spese relative alla CTU medico legale a totale carico degli attori e delle convenuti che hanno aderito alle loro domande, diversificando la posizione degli odierni appellanti da quella degli altri fratelli”, cfr. pag. 20 comparsa di costituzione). Concludevano chiedendo, previa sospensione dell’esecutorietà della sentenza di primo grado, di riformarla “nella parte in cui condanna i convenuti alle spese di lite e, definire il giudizio ponendo le spese a carico degli odierni appellati in ragione dell’espressa previsione di legge, non essendo risultata la soccombenza degli odierni appellanti, considerata l’accertata soccombenza degli attori e l’estraneità dei signori CP_3 e Controparte_4 alla riduzione e alla comunione sancita in sede di sentenze parziali”. Con vittoria e in subordine compensazione di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese e accessori.

6. Si costituivano in giudizio CP_5 e CP_6 proponendo, a loro volta, appello incidentale. In particolare, nel contestare le conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado, criticavano:

6.a) *mancata ed errata valutazione delle compravendite da parte del giudice.* Gli appellanti incidentali contestavano la sentenza parziale n. 12826/2015 con cui il Giudice di prime cure aveva dichiarato che gli

atti di trasferimento degli immobili censiti al NCEU del Comune di Roma al foglio 34, p.lla 404 sub. 2, 3, 4 (dal *de cuius* *Persona_1*, proprietario della metà, al figlio *CP_5* e alla nuora [...] *CP_6*, in realtà, dissimulavano donazioni. Sul punto, deducevano di non aver mai accettato alcuna eredità di *Persona_1*, ma di aver solo ed unicamente acquistato gli immobili attraverso atti di compravendita validi ed efficaci in forza di una regolare donazione di denaro e, altresì, che nel caso di specie non potrebbe invocarsi la fattispecie della simulazione “*per il semplice fatto che tra una delle parti contraenti vi era rapporto di parentela*”;

6.b) *errata valutazione della C.T.U.* Gli appellanti incidentali contestavano le risultanze della C.T.U. sull’attribuzione del valore dell’immobile oggetto del giudizio, poste dal Giudice di prime cure a fondamento della sentenza parziale n. 2321/2018. Sul punto, deducevano che il Giudicante non avrebbe tenuto conto del fatto che gli immobili sarebbero stati costruiti a loro spese e che, pertanto, il trasferimento avrebbe riguardato i soli terreni senza fabbricati completi. Inoltre, il C.T.U. avrebbe utilizzato per la propria stima un parametro di zonizzazione OMI inadeguato, ovvero la “macro zona urbana”, invece di una più corretta qualificazione della zona come “rurale” o, al più, come “Extraurbana/Agro *CP_3* Ovest”.

Concludevano chiedendo, previa riunione con il giudizio R.G. n. 299/2021: in via principale, di riformare le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018, nonché la sentenza definitiva n. 17620/2020, tutte emesse nel giudizio *inter partes* dal Tribunale di Roma; in via principale e nel merito, di accogliere tutte le conclusioni spiegate nel primo grado di giudizio; in via subordinata, “*qualora effettivamente si ritenga che gli atti di compravendita* *CP_6* *e* *CP_5* *dissimolino la donazione*”, di accertare il diritto di [...] *CP_6* e *CP_5*, tenuto conto della qualità di erede di quest'ultimo, al pagamento di una somma congrua e razionale al solo aumento di valore tenuto conto che gli immobili erano stati realizzati a cure e spese degli stessi e, per l'effetto, disporre l'attribuzione dei compensi di cui agli atti di compravendita senza alcun conguaglio, anche in compensazione del credito vantato dallo stesso *CP_5* verso la massa ereditaria quale coerede; in estremo subordine, di disporre l'attribuzione dei compensi di cui agli atti di compravendita sopra citati in favore di *CP_6* e *CP_5*, determinando il prezzo di conguaglio alla luce dell'effettivo valore dei soli terreni, essendo stati gli immobili di cui ai rogiti realizzati a cure e spese degli stessi; con compensazione integrale delle spese dei doppi gradi di giudizio tra tutte le parti. Le medesime conclusioni venivano rassegnate

dagli appellati/appellanti incidentali nell'ambito del procedimento R.G. n. 299/2021.

Si costituiva in giudizio *Controparte_8*, contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo: in via preliminare, di rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; nel merito, di rigettare tutte le domande formulate dagli appellanti siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente le sentenze impugnate sia quelle non definitive che quella definitiva, aventi n. 12826/2015, n. 2321/2018 e n. 17620/2020 ed emesse dal Tribunale di Roma; di condannare gli appellanti al pagamento delle spese processuali e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Anche nell'ambito del procedimento R.G. n. 299/2021, *Controparte_8* si costituiva in giudizio contestando quanto *ex adverso* dedotto e chiedendo la conferma delle sentenze gravate. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Si costituiva in giudizio *Controparte_9* chiedendo di respingere integralmente l'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* perché infondato e non provato e, per l'effetto, *“considerato che, stante la manifestata adesione, della convenuta Controparte_9, alla proposta transattiva formulata per iscritto, a verbale, dal Giudice di primo grado, alcuna delle parti in causa, già nel possesso dei beni della comunione ereditaria, ha manifestato apertamente e concretamente la volontà di addivenire ad un accordo di divisione, tenendo conto di quanto formulato dal Giudice di prime cure – ovvero chiedendo l'assegnazione del relativo bene della comunione ereditaria e proponendo il pagamento dei conseguenti conguagli in denaro in favore degli altri eredi”*, di disporre la vendita all'asta di tutti i beni immobili facenti parte della comunione ereditaria, disponendo lo scioglimento della comunione ereditaria e l'attribuzione a [...] *CP_9*

di una somma in denaro corrispondente alla quota alla medesima spettante; in via subordinata, di respingere integralmente l'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* perché infondato e non provato e, per l'effetto, confermare integralmente le sentenze non definitive n. 12826/2015 e n. 2321/2018 e la sentenza definitiva n. 17620/2020 emesse dal Tribunale di Roma. Con vittoria delle spese e degli onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Controparte_10 rimaneva contumace.

7. All'udienza del 27.5.2021, la Corte rinviava la causa al 1.7.2021 per consentire la riunione con la causa R.G. n. 299/2021, riservando all'esito ogni provvedimento. In data 1.7.2021, la causa R.G. n. 299/2021 veniva riunita alla causa R.G. n. 237/2021. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.7.2021, con ordinanza depositata in data 6.7.2021 la Corte rigettava l'eccezione di inammissibilità/manifesta infondatezza dell'appello di cui all'art. 348 *bis* c.p.c. e, altresì, disponeva la notifica nei confronti della contumace *Controparte_10* degli appelli incidentali proposti (nel giudizio riunito) da *CP_3* e *Controparte_4*, da *Controparte_1* e *CP_2* [...] , nonché da *CP_5* e *CP_6* assegnando a tal fine termine perentorio fino al 1.10.2021. Rinviava la causa per il prosieguo all'udienza del 13.1.2022, di cui successivamente si disponeva la trattazione cartolare.

Dopo lo scambio di note di trattazione scritta, con ordinanza depositata in data 24.1.2022 la Corte rigettava le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12.6.2025, gli appellati *Controparte_1* e *CP_2* [...] eccepivano l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da *CP_3* e *Controparte_4* per non aver integrato il contraddittorio nei confronti di *Controparte_10* come disposto nell'ordinanza del 6.7.2021, nonché l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto *CP_5* e *CP_6* poiché proposto tardivamente. La Corte tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Preliminarmente, va rigettata la richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 342 c.p.c., formulata dagli appellati/appellanti incidentali *Controparte_13*, in riferimento all'appello principale proposto da *Parte_1* con *Pt_2* [...]. Nel caso di specie, il gravame presenta gli elementi richiesti dagli artt. 342 c.p.c., da intendersi – secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, ribadito anche recentemente, con la sentenza n. 2681/2022 – nel senso che l'impugnazione deve contenere la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, pur dandosi atto della mancanza di un ordine logico nell'esposizione, a tratti anche ridondante.

8.1 Invece, va accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dai medesimi appellati/appellanti incidentali *Controparte_13* [...] , per violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e 331 c.p.c., con riguardo all'appello incidentale proposto da *CP_3* [...] con *Controparte_4* . In particolare, *Controparte_14* deducevano la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della appellata contumace *Controparte_10* , così come disposta dalla Corte nell'ordinanza del 6.7.2021 (*"difatti, i sig.ri CP_3 e CP_4 [...] non hanno provveduto a integrare il contraddittorio mediante notifica del proprio appello incidentale alla litisconsorte necessaria contumace, sig.ra Controparte_10 entro il termine perentorio dell'1 ottobre 2021, all'uopo fissato dalla Corte d'Appello nel proprio provvedimento del 6 luglio 2021. Ciò determina l'inammissibilità del relativo atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c."*, cfr. pag. 6 comparsa conclusionale *Controparte_14* . Mentre *Controparte_1* e *Controparte_2* e gli altri appellanti incidentali *CP_5* con [...] *CP_6* eseguivano l'ordine della Corte, con la notificazione dei rispettivi appelli incidentali alla contumace *Controparte_10* entro il termine perentorio del 1.10.2021 (cfr. deposito avv. Tirrito in data 30.11.2021 per gli appellati *Controparte_14* deposito avv. Mazzini in data 13.1.2022 per gli appellati *CP_15*), altrettanto non può dirsi per gli appellati *CP_3* e *Controparte_4* . Del resto, questa Corte, già nell'ordinanza depositata in data 24.1.2022, affermava che *"gli appellanti incidentali CP_3 e CP_4 non hanno dato prova di avervi provveduto"*, richiamando l'ordine precedentemente impartito di notificare i rispettivi appelli incidentali alla contumace *Controparte_10* , rimasto disatteso.

8.2 Altrettanto meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità, per tardività, sollevata dagli appellati/appellanti incidentali *Controparte_13* in riferimento all'appello incidentale proposto da *CP_5* con *CP_6* (già sollevata in sede di note di trattazione scritta depositate in data 12.1.2022 e ribadita all'udienza del 12.6.2025 e in sede di comparsa conclusionale). In particolare, gli appellati *Controparte_14* deducevano: la violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c. per tardiva proposizione dell'appello incidentale da parte degli appellati *CP_16* [...] la violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e 331 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della appellata contumace *Controparte_10* , così come disposto dalla Corte nell'ordinanza del 6.7.2021; infine, la violazione dell'art. 342 c.p.c. per aver omesso di specificare i motivi d'impugnazione e/o di fornire una

ricostruzione logico-argomentativa idonea a contrastare le ragioni giuridiche sottostanti alle pronunce adottate in primo grado.

Ritenuta infondata la censura da ultima richiamata sull'asserita violazione dell'art. 342 c.p.c. (trattandosi, anche in questo caso, di gravame che riporta in modo completo i punti contestati della sentenza impugnata con le rispettive doglianze), non ha fondamento nemmeno la prospettata violazione del combinato disposto degli artt. 292, 152 e 331 c.p.c.; difatti, gli appellati *CP_15* hanno provato di aver regolarmente adempiuto all'ordine della Corte di notificare il proprio appello incidentale alla contumace *Controparte_10* entro il termine perentorio del 1.10.2021, allegando le ricevute di avvenuta consegna della PEC indirizzate agli avv.ti Gianfranco Sollai e Simonetta Crisci in qualità di difensori di *Controparte_10* nel primo grado di giudizio (cfr. deposito avv. Mazzini in data 13.1.2022).

Diversamente, merita condivisione la dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c., in quanto gli appellati/appellanti incidentali *CP_5* e *CP_6* si sono costituiti: quanto al giudizio R.G. n. 299/2021, in data 26.5.2021, coincidente con il giorno della prima udienza di trattazione; quanto al giudizio R.G. n. 237/2021, in data 26.5.2021, coincidente con il giorno precedente alla prima udienza di trattazione fissata per il 27.5.2021. Pertanto, in entrambi i giudizi poi riuniti, essi hanno violato gli artt. 343 e 347 c.p.c. che impongono, per la valida e tempestiva proposizione dell'appello incidentale, la costituzione nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza. Di conseguenza, l'appello incidentale formulato da *Controparte_17* risulta tardivamente proposto e come tale è inammissibile.

8.3 Pertanto, residua l'esame dell'appello principale di *Parte_2* con *Parte_1* e di quelli incidentali svolti da *Controparte_7* e da *Controparte_1* con *Controparte_2*.

9. L'appello principale dei coniugi *Parte_4* va parzialmente accolto, in ordine al capo della sentenza di primo grado che regolava le spese di lite (con riguardo, limitatamente a tale profilo, alle doglianze 2.b), 2.c) e 2.f).

Preliminarmente, la Corte rileva che gli appellanti principali non avevano fatto riserva di appello, ex art. 340 c.p.c., avverso le sentenze non definitive del 2015 e del 2018. Giova rammentare, sulle sentenze *parziali* appena citate che, sul piano formale, il Tribunale collegiale espressamente le qualificava come non definitive e non provvedeva alle spese di lite; inoltre, sul piano sostanziale, ciascuna delle due sentenze decideva su alcune delle domande oggetto di giudizio, con prosecuzione del procedimento per le altre. Nel dettaglio, la prima

sentenza parziale n. 12826/2015 dichiarava che gli atti di compravendita compiuti in vita dal *de cuius* dissimulavano donazioni risultate, in alcuni casi, nulle; inoltre, determinava la composizione dell'asse ereditario in termini di *relictum* e *donatum* al fine della verifica della violazione della legittima; al contempo, dava atto che risultavano solo immobili, mentre non vi era traccia di denaro o beni mobili del *de cuius*. La seconda sentenza parziale n. 2321/2018, previa valutazione del valore dell'asse ereditario mediante consulenza tecnica d'ufficio, quantificava in euro 63.675,93 la quota di legittima spettante a ciascun erede e accertava la violazione della quota di legittima degli attori *Parte_5* oltre che delle sorelle *Controparte_8*, *Controparte_9* e *Controparte_10* (che avevano aderito alle domande della parte attrice). Di conseguenza, il Tribunale procedeva alla reintegra delle quote di legittima lese mediante assegnazione agli eredi pretermessi, innanzitutto, del *relictum*, *pro quota* tra di essi; poiché il *relictum* non era sufficiente a reintegrare per intero la quota di ciascun legittimario, procedeva alla riduzione della disposizione testamentaria in favore di *Controparte_7* (odierna appellante incidentale), attribuendo a ciascuno degli eredi pretermessi una quota dell'immobile a quest'ultima devoluto dal *de cuius* mediante testamento. Ciò premesso, le alternative concesse ai coniugi *Parte_4* erano: proporre appello immediato contro ciascuna sentenza non definitiva; differire l'impugnazione fino alla pronuncia della sentenza definitiva, per appellarle congiuntamente. La riserva, che va fatta entro i termini previsti per la proposizione dell'appello (artt. 325 e 327 c.p.c), implica una scelta irreversibile, perché una volta che sia avanzata, alla parte sarà preclusa la proponibilità dell'appello immediato. Gli appellanti principali non optavano per nessuna delle due ipotesi e, quindi, allo stato, la parte non può censurare le due sentenze non definitive né quella definitiva per essersi basata sulle statuizioni delle pronunce precedenti. Ciò posto, ai soli fini della doglianza in punto di spese, va precisato che *Pt_2* risulta estraneo esclusivamente al giudizio di divisione oggetto della sentenza definitiva. Nella fase processuale precedente, nel corso della quale il Tribunale pronunciava due sentenze non definitive, sia il *Pt_2* che la consorte *Parte_1* erano parti necessarie, in quanto l'immobile degli appellanti *Parte_4* ubicato in Roma, via Edoardo Perino n. 40 era oggetto della domanda degli attori in primo grado (*Controparte_1* con *Controparte_2* diretta ad accertare che il deceduto *Persona_1* aveva donato, per la metà, detto cespite agli appellanti simulandone la vendita, in tal modo pregiudicando la quota di legittima degli altri coeredi tra i quali gli attori *Controparte_14*). Ritenuta dal Tribunale fondata la domanda di simulazione, l'unità

immobiliare in parola confluiva nella massa ereditaria per la verifica della lesione della quota di legittima (oltre che per la divisione), coerentemente alle richieste di cui all'atto introduttivo del giudizio. In altri termini, tenuto conto delle domande avanzate dalla parte attrice **CP_1** e **Controparte_2** -esaminate dal Tribunale seguendo un ordine logico, affrontando le questioni di merito aventi natura pregiudiziale prima di giungere alla sentenza definitiva del giudizio- i coniugi **Parte_4** erano legittimati passivamente sia per la qualità di erede di **Persona_11** (figlia del *de cuius* **Persona_1** che per la titolarità in capo a quest'ultima ed al consorte **Pt_2** del diritto dominicale su uno degli immobili da includere -a seguito della pronuncia di accertamento della simulazione- nel *relictum*. Nel dettaglio, la prima sentenza non definitiva n. 12826/15 dichiarava la simulazione del contratto di compravendita del 24 aprile 1998, stipulato con atto del Notaio **Per_8**, rep. n. 74418, raccolta n. 19347 con cui il *de cuius* aveva dissimulato la donazione in favore dei coniugi **CP_18** [...] dell'immobile di via Edoardo Perino n. 40 contraddistinto al Nceu di Roma fg. 34 p.lla 124, sub 2, 3 e 4 (in particolare, non risultando versato dai simulati acquirenti il prezzo di acquisto al venditore **Persona_1** e risultando il corrispettivo pattuito inferiore, in misura significativa, al valore di mercato). Con la seconda sentenza non definitiva n. 2321/2018, il Tribunale affermava, che, ai fini della determinazione della violazione della quota di legittima degli attori, “è necessario valutare il valore della massa fittizia dei beni che appartengono a **Persona_1** al tempo della sua morte onde stimare le quote spettanti agli eredi legittimari”, massa nella quale rientrava anche l'appartamento dei coniugi **Parte_4** inoltre il Tribunale dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dai medesimi **Parte_4** avverso l'atto di vendita rogato dal Notaio **Per_8** succitato. La sentenza definitiva, già definite le questioni pregiudiziali di merito (simulazione, nullità delle donazioni, azione di riduzione), si pronunciava sul richiesto scioglimento della comunione in ragione delle quote di proprietà stabilite con la seconda sentenza non definitiva. Solo nella fase finale del giudizio, **Pt_2** non era titolare di una situazione giuridica sostanziale interessata dal *thema decidendum*. Circostanza quest'ultima che la pronuncia avrebbe dovuto considerare, tanto più che il Tribunale definiva il giudizio dichiarando inammissibili sia la domanda di divisione -gli abusi edilizi riscontrati dal CTU sui beni immobili del deceduto non ne consentivano la vendita o l'assegnazione, se non previa sanatoria o eliminazione degli stessi, ai sensi dell'art. 40 della l. 47/1985-, che le domande di assegnazione

svolte dalla convenuta **Controparte_7** e dai convenuti **CP_4** e **CP_3**

Priva di pregio risulta la quarta doglianza (2.d), in quanto a norma dell'art. 84, co. 1 lett. b), d.l. 21 giugno 2013 n. 690, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria doveva essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Gli appellanti principali, quindi, sono decaduti dall'eccezione di improcedibilità, non avendola tempestivamente formulata.

Con specifico riguardo alle censure sub 2.a) 2.e) e 2.f), va precisato che la decisione definitiva n. 17620/20 non si pone, in alcun punto, in termini di incompatibilità rispetto alle due sentenze non definitive pronunciate nel 2015 e nel 2018. Come preme evidenziare, il Tribunale di Roma, con la sentenza definitiva, non procedeva alla divisione ereditaria mediante assegnazione di "*denaro o altri beni*" poiché nell'asse ereditario non vi erano né denaro né altri beni, oltre agli immobili (risultati abusivi) costituenti il *relictum*, tenuto conto, in ogni caso, della reintegra della quota di legittima disposta dal Giudice -a norma degli artt. 553 ss. c.c.- con la seconda sentenza parziale (in ordine alla quale, come detto, non era stata presentata riserva di appello dagli appellati principali).

In conclusione, solo le censure alla regolamentazione delle spese sono accoglibili. Gli appellanti principali, in primo grado, erano soccombenti rispetto alle domande di accertamento della simulazione della compravendita (sottoscritta dagli appellanti principali **Parte_4** e della violazione della quota di legittima, svolte dagli attori in primo grado **CP_1** **CP_1** e **Controparte_2** e alle quali avevano aderito le sorelle **CP_8** **CP_9** e **Controparte_10** in aggiunta, per i soli appellanti principali, va richiamata anche la sentenza non definitiva n. 2321/2018 nella parte nella quale veniva dichiarata inammissibile la querela di falso proposta dai coniugi **Parte_4** avverso l'atto di compravendita sottoscritto con il defunto **Persona_1** ulteriore domanda in ordine alla quale erano soccombenti. Al contempo, va rimarcato come la domanda di parte attrice di divisione era stata dichiarata dal Tribunale, con la sentenza definitiva inammissibile. Esaminato unitariamente l'esito dell'articolato giudizio di primo grado, quindi, ciascuna delle numerose parti è risultata per alcuni profili vittoriosa e per altri soccombente. Di conseguenza, in riforma della sentenza definitiva, le spese del giudizio di primo grado vanno compensate tra tutte le parti.

Alla luce delle circostanze appena esposte e considerato, altresì, che nel giudizio di primo grado sono state espletate varie CTU conseguenti alle

domande di parte attrice (che, in parte erano accolte, in parte rigettate), a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese complessivamente liquidate ai consulenti vanno poste a carico di ciascuna parte del giudizio in parti uguali (rammentando, in ogni caso, che il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività resa dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza; di conseguenza, l'ausiliare del giudice può agire autonomamente in giudizio nei confronti di ognuna delle parti, anche in via monitoria: cfr. Cass. sent. 08.11.2013 n. 25179). La sentenza di primo grado, quindi, va riformata sulla regolamentazione delle spese di lite e di CTU nei termini appena esposti.

10. Quanto all'appello incidentale proposto da *Controparte_7* esso è articolato su plurimi motivi nei quali si contestano le sentenze non definitive emesse dal Tribunale, oltre che quella definitiva.

In ordine alla prima sentenza non definitiva del 2015, *Controparte_7* risulta aver fatto riserva di appello all'udienza del 19.9.2015.

Con riguardo alla doglianza sub 3.a), la stessa è infondata, in quanto non può ritenersi provato il suo acquisto, a titolo originario, dell'immobile contraddistinto al catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 34 part. 399 sub 2, sub 501 e 502. Il godimento dell'immobile da parte della *Pt_1* avveniva solo quale detentrica, in virtù del permesso datole dal padre *Persona_1*, comproprietario con la madre *Persona_3* del fondo sul quale sorgeva l'immobile: affermazione basata sulla formulazione della domanda di accertamento dell'usucapione (cfr. comparsa di costituzione e risposta di *CP_7*

[...] in primo grado, nella quale la stessa affermava di aver edificato l'immobile "*con il perfetto accordo del proprietario del fondo*"); a sostengo di tale assunto si segnala che il comproprietario del fondo sul quale era edificato l'immobile citato, *Persona_1* nel testamento pubblico del 4.7.1989 confermava di aver consentito alla figlia di godere dell'immobile, lasciandoglielo in eredità. Oltre a quanto appena esposto, va considerato lo stretto legame familiare (cfr. Cass. sent. 22 gennaio 2019, n. 1642 e sent. 16 gennaio 2020 n. 795) tra la *Pt_1* e i proprietari del terreno sul quale la stessa affermava di aver realizzato l'immobile citato, ovvero il padre deceduto *Persona_1* nella misura del 50% e la madre *Persona_3* per la restante metà. Non vi è prova idonea, quindi, sulla sussistenza dei presupposti per l'accertamento dell'acquisto per usucapione.

Per altro profilo (doglianze sub 3.b e 3.e), non può ritenersi tardiva la domanda di riduzione del testamento di *Persona_1* formulata dalla

parte attrice in primo grado già con l'atto introduttivo del giudizio; né il Tribunale errava nel procedere alla relativa disamina. *Parte_6*

[...] chiedevano in citazione, oltre all'accertamento della simulazione di numerosi atti di compravendita sottoscritti dal *de cuius* *Persona_1* l'accertamento della loro qualità di eredi legittimari che avevano accettato con beneficio di inventario e della violazione della quota di legittima a essi spettante; chiedevano, inoltre, la divisione dei beni che fossero risultati in comunione ereditaria. Avendo i legittimari dedotto la violazione della loro quota di legittima, ex art. 564 c.c., chiedendone la reintegra, il Tribunale procedeva alla riduzione delle disposizioni lesive la cui esistenza era emersa nel corso del giudizio, nell'ordine previsto dalla legge tassativamente (v. Cass. sent. del 10 marzo 2016 n. 4721, nella quale si specifica che l'ordine da seguire nella riduzione delle disposizioni, in caso di accertamento di violazione della legittima, è tassativo e che non può procedersi alla riduzione delle donazioni senza avere prima ridotto le disposizioni testamentarie). A tal riguardo, l'appellante trascura il dato per cui non si poteva subito procedere -come richiesto da *Controparte_7* in gravame- alla riduzione delle donazioni poste in essere dal *de cuius* (in base all'ordine cronologico dalla più recente alla più antica), in quanto la riduzione delle disposizioni del testamento di *Persona_1* (in particolare, di quella che lasciava l'immobile in eredità a *Controparte_7* era già sufficiente a soddisfare il diritto dei legittimari. Inoltre, va rammentato che il legittimario che agisce in riduzione delle disposizioni testamentarie o per l'annullamento di donazione, non è tenuto a precisare esattamente l'entità della lesione che avrebbe subito, essendo sufficiente un'indicazione della rappresentazione patrimoniale del *de cuius*, anche sulla base di elementi presuntivi, che renda verosimile la sussistenza della lesione di legittima (Cass. sent. n. 17926 del 27 agosto 2020), come avvenuto nel caso in esame.

Anche le doglianze sub 3.c), sub 3.d) e 3.g), con le quali la *Pt_1* censurava le sentenze parziali e quella definitiva per asserita contraddizione interna, non avendole riconosciuto il diritto di credito verso i coeredi in misura pari all'aumento di valore che la stessa avrebbe apportato al fondo in comproprietà del defunto *Persona_1* contraddistinto al catasto al foglio 34, p.lla 398, per avervi costruito il fabbricato al foglio 34, p.lla 399, sub 2, sub 501, sub 502, sono infondate.

In senso contrario, la Corte rileva che il Tribunale, nella sentenza parziale n. 12826/2015, si limitava a prendere atto, nella parte motivata, che *Controparte_7* aveva avanzato, in via subordinata, domanda di riconoscimento del credito - nei confronti del defunto padre *Pt_1*

Per_1 e, quindi, nei confronti della massa ereditaria- di importo pari al valore dell'immobile asseritamente edificato su terreno in proprietà del *de cuius*; tanto che il Tribunale, nella stessa sede, demandava al CTU la verifica, nel prosieguo del giudizio, della quantificazione dell'importo del valore dei materiali, della manodopera utilizzati per la costruzione dell'immobile citato e dell'aumento di valore (eventualmente) arrecato al fondo al tempo dell'apertura della successione. Come preme evidenziare, nella fase successiva il CTU ing.

Per_9 accertava, relativamente alla presunta costruzione dell'immobile, solo esborsi da parte della **Pt_1** di importo molto modesto, riscontrando la produzione di *“titoli di spesa datati fino al 22 maggio 2010” che “totalizzano un importo pari a 2.520 € ca”*; del resto, nell'appello in esame **Controparte_7** confermava di non avere altri elementi di prova documentale.

Anche questa Corte esclude, alla luce delle citate risultanze processuali, la sussistenza di prova idonea fornita dalla **Pt_1** sulla realizzazione del manufatto a sue spese, risultando, di conseguenza, la statuizione di cui alla decisione definitiva di rigetto della domanda di **CP_7**

[...] volta all'attribuzione dell'immobile in questione senza conguaglio, del tutto condivisibile.

Per altro verso, anche limitatamente a tale importo di spese per euro 2520,00, la richiesta svolta in appello a norma dell'art. 1150 c.c. (cfr. pag. 47 atto di appello R.G. n. 299/2021) non è accoglibile, perché il CTU accertava trattarsi di immobile abusivo. Il diritto del possessore ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 co. 2, c.c., per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio della controparte, incremento che nel caso di specie non si è verificato (l'indennizzo non spetta per le opere abusive, alla cui presenza -in ragione della loro non commerciabilità e comunque precarietà essendo esse suscettibili di rimozione- non può collegarsi l'effetto di un effettivo incremento del valore del bene: Cass. sent. 10 settembre 1997 n. 8834). Quindi, non può riconoscersi, in concreto, alcuna indennità a **Controparte_7**

Quanto alla censura sub 3.f), il Tribunale non è incorso in nessun vizio di ultrapetizione in quanto, nell'attribuire -nella seconda sentenza parziale- una quota del compendio edificato da **Controparte_7** in favore di **Controparte_8**, si è limitato a pronunciarsi sulle domande di parte attrice alle quali, come detto, aveva aderito anche **Controparte_8** con la sua comparsa di risposta del 2011; precisamente, **Controparte_8** aveva chiesto l'accertamento sia della sua qualità di erede legittimaria, che della violazione della quota di legittima a essa spettante, oltre che

la divisione dei beni che fossero risultati in comunione ereditaria, anche all'esito delle necessarie pregiudiziali riduzioni del testamento e delle donazioni, associandosi *in toto* alle richieste degli attori del giudizio di prime cure **Controparte_1** e **Controparte_2**

Le residue censure sono assorbite.

11. L'appello incidentale condizionato proposto da **Controparte_1** e **Controparte_2** non viene esaminato, avendo i predetti subordinato il gravame solo all'accoglimento dell'appello di **Controparte_7** dichiarato da questa Corte integralmente infondato.

12. Considerato l'accoglimento solo parziale dell'appello principale in ordine alle spese del giudizio di primo grado e la declaratoria di inammissibilità/infondatezza degli appelli incidentali, le spese del presente grado di giudizio sono compensate integralmente ex art. 91 c.p.c., tenuto conto della soccombenza parziale di ciascuna parte.

PQM.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) dichiara l'inammissibilità degli appelli incidentali proposti da **CP_3** con **Controparte_4** e da **CP_5** con **CP_6**
- 2) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da **Pt_1** [...] con **Parte_2** e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, compensa integralmente le spese di lite del giudizio di primo grado tra le parti e pone a carico di queste ultime, in pari misura tra loro, la spesa complessiva delle CTU espletate;
- 3) rigetta l'appello incidentale proposto da **Controparte_7**
- 4) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato proposto da **Controparte_1** e **Controparte_2** ;
- 5) compensa integralmente le spese di lite del giudizio di appello tra le parti.

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte degli appellanti incidentali **CP_3** [...] con **Controparte_4** **CP_5** con **CP_6** **Controparte_7** dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 10.11.2025

La Consigliera est.

Caterina Garufi

La Presidente
Gisella Dedato